

## TRIBUNALE DI ROMA XI SEZIONE CIVILE

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dott. Giovanni De Petra | Presidente   |
| Dott. Wanda Verusio     | Giudice      |
| Dott. Roberto Ghiron    | Giudice rel. |

sciogliendo la riserva di cui al proc. n. 56047/19 ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso per la liquidazione degli onorari ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato l'Avv. Italo Castaldi ha allegato di aver prestato la propria attività professionale in favore della Sig.ra *Parte\_1* dapprima provvedendo alla pubblicazione di un testamento olografo in data 25-6-2014 e ad assistere la predetta in una trattativa stragiudiziale per cercare di arrivare ad una divisione bonaria dei beni fra gli eredi e quindi, in data 31-1-2017, a costituirsi, per la predetta, in un giudizio innanzi al Tribunale di Roma promosso da altro coerede, nei confronti della *Parte\_1*, per conseguire il rilascio di un appartamento detenuto dalla sola sua patrocinata ma destinato agli altri figli oltre alla dovuta indennità di occupazione.

Ha rappresentato di avere depositato una prima comparsa di costituzione, con la quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi, poi altra comparsa con la quale ha chiesto la divisione dell'asse ereditario. Indi ha affermato di avere versato le memorie 183 cpc sino a che la resistente, con raccomandata dell'8-6-2018, gli ha revocato l'incarico. Ha evidenziato di non avere ricevuto per intero il compenso dovuto per l'attività professionale espletata in favore della *Parte\_1* che ammontava, tenuto conto che il valore commerciale dei beni era pari a circa un milione di euro, per la fase di studio comprensiva della pubblicazione del testamento e delle trattative stragiudiziali, ad €3500,00 mentre per la fase introduttiva ammontava ad €2500,00 e per quella istruttoria ad €8000,00 per un importo complessivamente pari ad €14000,00 (come risultava anche dal richiesto parere al Consiglio dell'ordine degli Avvocati che aveva positivamente valutato la richiesta).

Importo dal quale doveva essere detratta la somma di €25000,00 per tre acconti ricevuti.

Ha richiesto quindi condannarsi la convenuta al pagamento delle spettanze dovute per un importo complessivo residuo di euro 11500,00 oltre accessori ed interessi. Con vittoria di spese.

Disposta la comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente *Parte\_1*

[...] la quale ha contestato l'avversa domanda ed in particolare ha eccepito la non vincolatività del parere del Consiglio dell'Ordine e l'eccessività dei compensi richiesti per una controversia di valore indeterminabile ed a complessità bassa. Ha altresì allegato di avere versato acconti del complessivo importo di €3500,00. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed in via subordinata che il compenso fosse ridotto secondo i parametri minimi.

Disposta la trasformazione del rito, alla luce della pronuncia della S.C. a SSUU n. 4485/18, veniva nominato il relatore dal Presidente della Sezione. All'esito, acquisite le note a trattazione scritta, questo giudicante si è riservato di riferire al Collegio.

Ora, in riferimento al giudizio RG 39178/16 svoltosi innanzi al Tribunale di Roma Sezione VIII Civile, risultano prodotti, fra l'altro, copia autentica dell'atto di pubblicazione del testamento, l'atto di citazione, le comparse di costituzione, le memorie ex art. 183 cpc, verbali di udienza e la copiosa corrispondenza fra le parti oltre al provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo.

Con le successive note le parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. Da tali atti è emerso che il ricorrente ha assistito la convenuta dapprima stragiudizialmente per un'attività che può ritenersi prodromica al giudizio posto che, se è vero che la domanda avanzata nei confronti della *Parte\_1* aveva ad oggetto solo una richiesta di rilascio di uno degli immobili caduti in successione ed il pagamento di un'indennità di occupazione, l'avv Castaldi, con la comparsa di costituzione ma più in particolare con una seconda comparsa, ha chiesto in via riconvenzionale la divisione dei beni caduti in successione ed il giudice ha ordinato di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi. Tali emergenze consentono di poter

affermare altresì che il valore della controversia, per determinare l'importo del compenso, deve essere fondato tenendo anche conto della domanda riconvenzionale (Cass. 30840/18). Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda salvo che risulti manifestamente diverso da quello presunto (art. 5 comma 2 dm 55/14). Ebbene nel caso in esame, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, emerge che parte attrice ha attribuito un 'valore indeterminabile' alla causa. L'odierno ricorrente, nel costituirsi, non ha attribuito alcun valore alla pretesa avanzata. Non ha neanche fornito riscontro del valore affermato in questa sede (circa un milione di euro) della 'massa da dividere' della quale (art. 5 comma 1 dm 55/14) si deve tenere conto nei giudizi di divisione per quantificare il valore della controversia. Ha invero versato certificati catastali inidonei allo scopo mentre non ha versato la ctu che era stata chiesta al giudice adito proprio per quantificare il valore del compendio da dividere. L'assenza di riscontri di tale diverso ingente valore (peraltro le somme richieste non appaiono congruenti con quanto prevede il dm 55/14 per una causa di tale valore) consente in definitiva di accedere, al fine di decidere la presente controversia, alla tesi di parte resistente e ritenere il valore della causa indeterminabile.

Avuto riguardo all'epoca di svolgimento e conclusione della prestazione professionale deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione delle spettanze del ricorrente per l'attività giudiziale svolta e per quella propedeutica stragiudiziale, il D.M. 55/14 atteso il carattere unitario della prestazione difensiva degli onorari da liquidare (Cass. 17059/07 e Cass. 18920/12) con la conseguenza che devono applicarsi le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico; quindi nel caso in esame al momento revoca del mandato.

Deve quindi ritenersi, attesa appunto l'epoca di conclusione della prestazione professionale e lo scaglione applicabile (per un giudizio di valore indeterminato), come i compensi del ricorrente debbano essere quantificati facendo riferimento alla

tabella per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale e tenendo in cale la previsione di cui all'art. 5 comma 6 del dm 55/14.

Con la conseguenza che le somme da liquidare, attesa la complessità media della controversia ed i valori medi di cui alle tabelle, possono stimarsi in complessivi €9350,00 di cui euro 2400,00 per la fase di studio, euro 1550,00, per la fase introduttiva del giudizio ed €5400,00 per la fase istruttoria maggiorati degli accessori di legge e delle spese forfettarie.

Compensi che devono ritenersi di tal guisa ridotti rispetto a quanto richiesto dall'Avv. Italo Castaldi.

In ordine agli acconti parte ricorrente ha affermato di avere complessivamente ricevuto la somma di €2500,00 mentre la resistente ha depositato assegni del complessivo importo di €3500,00. Il Castaldi non ha contestato di avere ricevuto detti titoli ma solo che gli stessi sarebbero riferibili a precedente attività. La data di emissione ivi apposta documenta, invece, che i pagamenti sono sostanzialmente contestuali alle prestazioni donde la somma richiesta deve essere decurtata dell'importo di €3500,00.

Ne discende che la somma di euro 5850,00 (già detratti gli acconti del complessivo importo di €3500,00), oltre gli accessori di legge e le spese generali, debba essere riconosciuta quale compenso per l'attività svolta.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la solo parziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente.

#### PQM

Condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 5850,00 oltre iva, cpa e spese generali per come specificata in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data del presente provvedimento sino al saldo.

Spese compensate.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2021.

Si comunichi.

IL PRESIDENTE

Dott Giovanni De Petra